

|                  |                  |          |           |          |                  |
|------------------|------------------|----------|-----------|----------|------------------|
| 처분번호             | 1                | 감사자      | 행정6급 이미경  |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원         |                  | 재정상 조치방법 |           | 재정상 조치금액 |                  |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | ○○○○실<br>(○○○○부) | 처분요구일자   | 2024. 12. | 회신기일     |                  |

## 감 사 결 과 처 분 요 구 서

### 시 정 요 구

제 목 휴·복직자 부적정 연차 부여 시정 및 재발방지 교육 권고

내 용

#### 1. 업무개요

남양주도시공사(이하 “공사”라 한다)는 「근로기준법」, 「남양주도시공사 인사규정」, 「남양주도시공사 취업규정」에 따라 직원의 근무연수 및 연차유급휴가를 관리하고 있다.

#### 2. 관계법령 등(판단기준)

「남양주도시공사 인사규정」 제40조(휴직), 제41조(휴직기간), 제42조(휴직의 효력)에 따르면 직원이 사용 가능한 휴직 중 근무연수에 산입하는 휴직과 그렇지 않은 휴직을 규정하고 있다. 이에 따르면, 육아휴직은 자녀 1명당 최대 1년이내까지, 가족돌봄휴직은 최대 90일 이내까지 근무연수에 산입한다.

## 「남양주도시공사 인사규정」 제40조(휴직)

① 직원이 다음 각 호의 하나에 해당될 때에는 직권 또는 청원휴직을 명할 수 있다.

1. 신체·정신상의 장애로 1개월 이상 장기요양을 요할 때
2. 병역법에 의한 병역복무를 필하기 위하여 징집 또는 소집되었을 때
3. 업무로 인한 질병 또는 공상으로 1개월 이상 장기요양을 요할 때
4. 천재지변 또는 전사사변 기타 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불분명하게 되었을 때
5. 공사의 필요에 의하여 직무와 관련된 분야의 해외유학, 국제기구 또는 유관기관에 임시 고용되었을 때
6. 기타 법률의 규정에 의한 업무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때
7. 임신 중인 여성 직원이 모성을 보호하거나 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다.)를 양육하기 위하여 휴직을 신청하는 경우
8. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의2에 따른 휴직을 신청하는 경우

② ~ ③ (생략)

## 「남양주도시공사 인사규정」 제41조(휴직기간)

다음 각 호에 의한 휴직은 최초 발생일 또는 발병일부터 다음 기간을 초과할 수 없다.

1. 제40조제1항제1호 해당자 : 1년 이내
2. 제40조제1항제2호 및 제6호 해당자 : 징·소집기간 또는 당해 직무 수행기간
3. 제40조제1항제3호 해당자 : 2년 이내
4. 제40조제1항제4호 해당자 : 3개월 이내
5. 제40조제1항제5호 해당자 : 2년 이내로 하되 학위취득을 위한 경우에는 2년의 범위 내에서 연장할 수 있다.
6. 제40조제1항제7호 해당자 : 자녀 1인에 대하여 3년 이내로 한다.
7. 제40조제1항제8호 해당자 : 1년 이내

## 「남양주도시공사 인사규정」 제42조(휴직의 효력)

① 휴직자는 직원의 신분은 유지되나 직무에 종사하지 못하며 휴직기간 중의 보수는 「남양주도시공사 보수규정」이 정하는 바에 의한다.

② 제41조 각 호의 휴직기간은 근무연수에 산입한다. 단, 제41조제1호의 경우는 근무연수에 산입하지 아니하며, 아래의 각호의 사항에 대해서는 다음 기간을 근무연수에 산입한다.

1. 제41조제6호: 최대 1년 이내
2. 제41조제7호: 최대 90일 이내

「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가) 따르면 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 하며, 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 15일 유급휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다고 규정하고 있다.

**「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가)**

- ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.
- ② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.
- ③ 삭제
- ④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다.  
이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.
- ⑤ (생략)
- ⑥ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.
  - 1. 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
  - 2. 임신 중의 여성이 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간
  - 3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간
  - 4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2제1항에 따른 육아기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간
  - 5. 제74조제7항에 따른 임신기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간

「남양주도시공사 취업규정」 제28조(연차 휴가) 또한 직원에 연차휴가와 관련하여 근로기준법과 동일하게 규정하고 있다.

**「남양주도시공사 취업규정」 제27조(연차휴가)**

- ① 공사는 계속근무연수가 1년 미만인 신규직원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 직원에 대하여는 1월간 개근 시 1일의 연차휴가를 준다.
- ② 공사는 직원이 1년간 80퍼센트 이상 출근한 때에는 15일의 연차휴가를 준다.
- ③ 공사는 3년 이상 계속 근무한 직원에 대하여는 제2항에 의한 연차휴가에 최초 1년을 초과하는 계속근무연수 매2년에 대하여 1일을 가산한 연차휴가를 준다. 이 경우 가산연차휴가를 포함한 총

연차 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

④ ~ ⑤ (생략)

⑥ 연차휴가 계산 기간은 매년 1월 1일부터 12월 말일까지로 한다.

⑦ 이 규정이 정한 휴일 및 휴가기간, 업무상의 부상, 질병 또는 산전, 산후 휴가기간, 「남녀 고용 평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간은 제1항 및 제2항의 계산에 있어 출근한 것으로 본다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사 범위 내 휴·복직자 근무연수 산정 및 연차 유급휴가 일수 부여 적정성을 검토한 결과, 대상자 125명 중 아래의 표와 같이 12명 직원에 대한 부적정한 근무연수 산정 및 연차 유급휴가 부여가 있음을 확인하였다.

| 연번 | 이름    | 입사일           | 적정 연차부여일수 | 연차부여일수 | 차이 |
|----|-------|---------------|-----------|--------|----|
| 1  | ●●●   | 20**.**.**.20 | 21        | 22     | △1 |
| 2  | ◇◇◇   | 20**.**.**.20 | 21        | 22     | △1 |
| 3  | ○○○   | 20**.**.**.20 | 21        | 22     | △1 |
| 4  | ♠♠♠   | 20**.**.**.20 | 16        | 17     | △1 |
| 5  | ■ ■ ■ | 20**.**.**.20 | 18        | 19     | △1 |
| 6  | ◆◆◆   | 20**.**.**.20 | 20        | 21     | △1 |
| 7  | ▤▤▤▤▤ | 20**.**.**.20 | 18        | 19     | △1 |
| 8  | ★ ★ ★ | 20**.**.**.20 | 21        | 22     | △1 |
| 9  | ● ● ● | 20**.**.**.20 | 18        | 19     | △1 |
| 10 | ▤▤▤▤▤ | 20**.**.**.20 | 21        | 22     | △1 |
| 11 | ♣♣♣   | 20**.**.**.20 | 17        | 18     | △1 |
| 12 | ■ ■ ■ | 20**.**.**.20 | 16        | 17     | △1 |

부적정 사유로는 근무연수가 인정이 되지 않는 질병휴직 혹은 자녀 1명당 최대 1년을 초과한 휴직에 대한 근무연수를 착오로 인정한 경우가 있었으며, 근무연수 부적정 산정으로 인한 계속 근로 연수 매 2년에 대한 1일 가산을 잘못 부여한 사례가 있었다.

또한, 2021년 8월 4일 고용노동부 연차유급휴가 행정해석 변경으로 취업규칙·단체협약 등에 근거하거나 사용자의‘허락’하에 부여받은 휴직기간은 결근과는 다르게 근로관계의 권리·의무가 정지된 기간으로 보아 소정근로일수에서 제외하여 연차휴가를 산정하여야 하나 이를 반영하지 않고 부적정하게 연차유급휴가를 산정한 사례가 있었다.

**고용노동부 2021년 행정해석 변경(임금근로시간과-1736, 2021. 8. 4.)**

취업규칙, 단체협약 등에 근거하거나 사용자의 ‘허락’ 하에 부여받은 휴직기간은 결근과는 다르며, 근로관계의 권리, 의무가 정지된 기간으로 보아 소정근로일수에서 제외하여 연차휴가를 산정하도록 입장 변경

#### 4. 관련부서 의견

감사 결과에 대하여 이견을 제시하지 않으면서, 향후 부적정하게 산정된 연차유급휴가에 대하여 시정하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항      ☒☒☒☒장은

**【시 정】**

부적정하게 산정된 개인별 연차 유급휴가를 시정하고, 향후 재발이 되지 않도록 담당 직원에게 연차 유급휴가 관련 교육을 철저히 해 주시기 바랍니다.